

RECURSO CÍVEL Nº 5002153-67.2024.4.02.5114/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: JOSE CARLOS VIEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EFEITOS FINANCEIROS DA REVISÃO. DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DO INSS E NEGAR-LHE PROVIMENTO E CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença apenas para fixar os efeitos financeiros da revisão da renda mensal inicial na data de concessão do benefício, a saber: 24/08/2012 (Evento 1, CCON8), observada a prescrição quinquenal. Condene o INSS em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, por se tratar de recorrente vencido (artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, combinado com artigo 1º da Lei nº 10.259/2001). Oportunamente, remetam-se os autos ao juizado de origem com a respectiva baixa na distribuição, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2025.

5002153-67.2024.4.02.5114

510015257265 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5002153-67.2024.4.02.5114/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: JOSE CARLOS VIEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por José Carlos Vieira e pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da sentença do Evento 12, SENT1 que julgou parcialmente procedente o pedido, com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

RECONHECER como tempo especial os períodos de 19/02/1973 a 18/11/1976 e de 11/05/1977 a 19/04/1989;

CONDENAR o INSS a revisar a Renda Mensal Inicial - RMI da aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora (NB 42/161079718-0), considerando a conversão em tempo comum dos períodos especiais mencionados no item anterior, nos termos da fundamentação;

CONDENAR o INSS a pagar os atrasados desde 24/08/2022, data do requerimento administrativo de revisão, até a efetiva revisão do benefício, nos termos da fundamentação. Os valores serão acrescidos de correção monetária e juros de mora, de acordo com os índices e parâmetros previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. As parcelas vencidas anteriormente à data do ajuizamento da ação, somadas às doze parcelas posteriores à referida data, serão limitadas a sessenta salários mínimos, com base na súmula nº 65 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Rio de Janeiro.

Ratifico a decisão do evento 5, no que se refere ao indeferimento do pedido de antecipação de tutela, devendo os efeitos financeiros da revisão incidir somente após o trânsito em julgado da sentença, ante a própria precariedade da decisão, e considerando que, estando a parte autora com benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ativo, não se verifica a presença do periculum in mora, que é um dos requisitos para a antecipação da tutela vindicada.

Ademais, de acordo com o atual posicionamento do STJ, "a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos" (tema 692, recentemente revisado).

Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei n. 9.099/1995). O pedido de gratuidade de justiça foi deferido no despacho que recebeu a petição inicial.

Em suas razões recursais, o autor sustenta que o "*juízo a quo, apesar de reconhecer a especialidade dos períodos laborados sob a exposição de agentes nocivos acima do limite legal, não concedeu os efeitos financeiros da revisão desde a DIB sob a alegação de que os documentos comprobatórios não teriam sido apresentados no processo concessório*".

Nesse contexto, aduz que a "*decisão merece ser reformada, tendo em vista que a TNU, no julgamento do tema nº 102, e o STJ firmaram o entendimento de que os efeitos financeiros devem retroagir à data da concessão do benefício, uma vez que o deferimento da ação revisional representa reconhecimento tardio de direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado, não obstante comprovação posterior*".

Portanto, requer a reforma da r. sentença "*para condenar o INSS a pagar os atrasados desde a DIB, (24/08/2012) até a efetiva revisão do benefício, respeitando a prescrição quinquenal, nos termos do parágrafo único do art. 103 da Lei n. 8.213/91*".

Por outro lado, nas razões recursais do INSS, o recorrente afirma que o benefício foi concedido em 24/08/12 e o pedido de revisão formulado em 24/08/2022.

Dessa forma, argumenta que a "ação judicial foi ajuizada mais de 10 anos após o termo inicial da decadência, ocorrido em 09/10/2012, conforme alínea I do art. 103 supra. Evidentemente, decaiu o direito do beneficiário de pleitear qualquer alteração do ato concessório de seu benefício."

Ante o exposto, requer seja reconhecida a decadência do direito de revisão da parte autora.

É o relatório. Decido.

VOTO

DO RECURSO DO INSS

Dispõe o artigo 103 da lei 8.213/91 que:

*Art. 103. É de **dez anos o prazo de decadência** de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.*

No caso concreto, o benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição foi concedido em **24/08/2012** (Evento 1, CCON8). O autor requereu a revisão administrativa do benefício em **24/08/2022** (Evento 1, PROCADM7, fl. 1), tendo recebido, contudo, resposta formal do INSS somente em **04/08/2024** (Evento 1, PROCADM7, fl. 70). Em **20/08/2023**, ajuizou a presente ação (Evento 1).

O artigo 103 da Lei 8.213/91 estabelece prazo decadencial para o exercício do direito postestativo do segurado de impugnar o ato de concessão do benefício. Como se sabe, a decadência atinge os direitos potestativos, ou seja, aqueles que se exercem por vontade exclusiva do titular, sem que a ele corresponda uma contraprestação, esta última característica dos direitos subjetivos. Nesta perspectiva, o direito potestativo de requerer a revisão do benefício pode ser exercido na esfera administrativa ou judicial, de modo que, na hipótese de o segurado formular requerimento administrativo dentro do prazo de 10 anos fixado no referido dispositivo legal, reputa-se que o direito foi exercido dentro do prazo.

Este entendimento é corroborado pelo § 4º do artigo 593 da Instrução Normativa nº 128/2022 do INSS, que prevê que "impugnado o ato na forma referida no § 3º, estará obstada a decadência".

Verifica-se, portanto, que não se cuida de hipótese de interrupção da decadência, mas de óbice à sua consumação pelo exercício do direito pelo segurado ao requerer a revisão administrativamente dentro do prazo de 10 anos.

Após a resposta administrativa, com a ciência do segurado, nasce novo prazo decadencial de 10 anos para o ajuizamento da ação objetivando, agora, a impugnação do ato administrativo que indeferiu o pedido de revisão do ato de concessão do benefício. Contudo, o

aproveitamento desse novo prazo decadencial se limita às matérias suscitadas no requerimento administrativo revisional.

Neste sentido é o entendimento da Turma Nacional de Uniformização, que firmou a seguinte tese:

*PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 256. PREVIDENCIÁRIO. LEI 8.213/91, ART. 103, DECADÊNCIA. PRAZO. TERMO INICIAL. IMPUGNAÇÃO A ATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO E ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE REVISÃO. PRAZOS DIFERENTES. RECURSO DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE. 1. Questão jurídica afetada: saber qual a natureza jurídica do prazo do artigo 103 da lei 8.213/91, bem como se é possível sua interrupção no caso de prévio requerimento administrativo de revisão" 2. O caput do art. 103 da Lei 8.213/91 fixa dois prazos. O primeiro, mais evidente, refere-se ao exercício do direito potestativo de impugnar ato administrativo de concessão do benefício, que tem sua fluência deflagrada no dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. Há, porém, um segundo prazo, referente ao exercício do direito potestativo de impugnar o ato administrativo que indefere requerimento de revisão. Esse prazo conta-se do dia em que o beneficiário toma conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 3. Eventuais críticas à amplitude e à generosidade da soma dos prazos em questão apenas podem ser feitas de lege ferenda; mesmo assim, é justo não se olvidar da lição de Bernard Pacteau sobre os prazos contra administrados: a administração necessita de tanta racionalidade e clareza como generosidade... (PACTEAU, Bernard. Manuel de contentieux administratif. Paris: PUF Droit, 2006, p. 131 - tradução livre). 4. O legislador optou por fixar um prazo específico para a impugnação de indeferimento, com termo inicial independente do prazo de impugnação do ato original. Diversos motivos podem ser identificados para essa opção legislativa. 5. Quando o ato a ser impugnado é o de indeferimento da revisão, o aproveitamento desse novo prazo se limita ao objeto do prévio pedido administrativo de revisão. Desse modo, apenas a matéria alegada administrativamente pode ser aproveitada com base no prazo com termo inicial na ciência da decisão de indeferimento da revisão. 6. **Tese: I - O prazo decadencial decenal previsto no caput, do art. 103, da Lei 8.213/91 alcança o direito potestativo de impugnação (i.) do ato original de concessão; e (ii.) do ato de indeferimento da revisão administrativa. II - A contagem do prazo decenal para a impugnação do ato original de concessão tem início no dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. III - O prazo decenal para a impugnação do ato de indeferimento definitivo da revisão administrativa tem sua contagem iniciada na data da ciência do beneficiário e apenas aproveita às matérias suscitadas no requerimento administrativo revisional.** 7. PUIL conhecido e não provido.*

(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5003556-15.2011.4.04.7008, FABIO DE SOUZA SILVA - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 28/05/2021.)

Nesta perspectiva, não se consumou a decadência do direito à revisão do benefício do autor, ante a existência de requerimento administrativo formulado dentro do prazo de 10 anos fixado no art. 103 da Lei 8.213/91.

DO RECURSO DO AUTOR

Como relatado, o recorrente insurge-se contra capítulo da r. sentença que fixou os efeitos financeiros da condenação na data do pedido revisional (24/08/2022 - Evento 1, PROCADM7) e não na data da concessão do benefício (24/08/2012 - Evento 1, CCON8).

Os efeitos da revisão devem retroagir à data da concessão do benefício, tendo em vista que a revisão diz respeito à integração dos salários-de-contribuição constantes do PBC do benefício.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do STJ:

*"PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DECADÊNCIA PARA O SEGURADO REVISAR BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. TERMO INICIAL. PRAZO DECADENCIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TRABALHISTA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RENDA MENSAL INICIAL. SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR PELO EMPREGADO. EFEITOS FINANCEIROS DA REVISÃO. DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. (...) 3. **O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve retroagir à data da concessão do benefício, uma vez que o deferimento da ação revisional representa o reconhecimento tardio de direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado, não obstante a comprovação posterior do salário de contribuição.** Nesse sentido: AgRg no REsp 1.467.290/SP, REL. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 28.10.2014; REsp 1.108.342/RS, Quinta Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, DJE 3.8.2009. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1555710/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/09/2016)".*

Desse modo, a sentença deve ser reformada, pois os efeitos financeiros da revisão da renda mensal inicial devem retroagir à data de início do benefício (DER - **24/08/2023** - Evento 1, CCON8), observada a prescrição quinquenal.

Ante o exposto, voto por **CONHECER DO RECURSO DO INSS E NEGAR-LHE PROVIMENTO E CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E DAR-LHE PROVIMENTO**, reformando a sentença apenas para **fixar os efeitos financeiros da revisão da renda mensal inicial na data de concessão do benefício, a saber: 24/08/2012 (Evento 1, CCON8), observada a prescrição quinquenal**. Condeno o INSS em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, por se tratar de recorrente vencido (artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, combinado com artigo 1º da Lei nº 10.259/2001). Oportunamente, remetam-se os autos ao juizado de origem com a respectiva baixa na distribuição.